

1501254-09.2022.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Vinicius de Toledo Piza Peluso

Comarca: Praia Grande

Foro: Foro de Praia Grande

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/08/2022

... fatos apurados nos autos, a tratar de tráfico de drogas praticado em plena via pública e durante a luz do dia, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial fechado, especialmente porque socialmente não recomendável à prevenção e repressão do delito de tráfico de drogas a aplicação de regime menos severo de cumprimento de pena.

Eventual detração deverá ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Praia Grande

Foro de Praia Grande

1ª Vara Criminal

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande - SP - cep 11705-090

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501254-09.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501254-09.2022.8.26.0536

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADAILTON ROBERTO DA SILVA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vinicius de Toledo Piza Peluso

Vistos.

ADAILTON ROBERTO DA SILVA foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 01 de abril de 2022, por volta das 13h00min, na Rua Monte Serrat, nº 1.361, bairro Trevo, nesta Comarca, trazia consigo drogas, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de quantia em dinheiro.

O réu foi notificado, citado e apresentou defesa prévia (fls. 119/120), sendo recebida a denúncia (fls. 121).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e realizado o interrogatório (fls. 147).

Em alegações finais (fls. 150/154 e 158/171), o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia e a defesa, em caso de condenação, a fixação da pena-base no mínimo legal e a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

É o relatório.

DECIDO.

A materialidade encontra-se demonstrada por meio do auto de exibição e apreensão (fls. 13) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 107/109).

A autoria e intenção de traficância, por sua vez, restaram devidamente comprovadas em desfavor do acusado.

O réu, em seu interrogatório judicial (fls. 147), confessou a prática delitiva, alegando que é usuário de drogas e, no dia dos fatos, foi até o local para comprar, oportunidade em que indivíduo pediu para que ele guardasse as drogas. Declarou que ficou com as porções enquanto indivíduos foram buscar a droga que ele iria comprar. Alegou que, após dar o dinheiro para os indivíduos, os policiais chegaram ao local e efetuaram sua abordagem. Salientou que os indivíduos o deixaram no local com as demais drogas, bem como lhe ofereceram a quantia de R\$ 30,00 (trinta reais). Por derradeiro, aduziu que não vendeu as drogas; porém, as recebeu dos indivíduos para ganhar a quantia de R\$ 30,00 (trinta reais).

A testemunha policial Luciano, em juízo (fls. 147), reconheceu pessoal e seguramente o réu como autor do delito e relatou que, no dia dos fatos, foi informado que o local era ponto de tráfico, bem como as características do acusado. Declarou que foi até o local com viatura descaracterizada, tendo visualizado o réu e realizado campana. Mencionou que, logo após, chegaram dois indivíduos em bicicleta e conversaram com réu. Declarou que o acusado se deslocou até entulho e retirou galocha preta., de onde pegou saco plástico e entregou aos dois indivíduos. Afirmou que realizou a abordagem do acusado, sendo encontrada sacola com drogas e quantia em dinheiro. Relatou que o réu confessou a prática delitiva, aparentando ser usuário de drogas e morador de rua.

A testemunha policial Claudio, em juízo (fls. 147), reconheceu pessoal e seguramente o réu como autor do delito e relatou que, no dia dos fatos, recebeu denúncia anônima de que o acusado estava traficando drogas no local. Mencionou que foi informado que o réu estava vestindo casaco azul. Declarou que, ao chegar ao local, visualizou o acusado recebendo algo de dois indivíduos. Salientou que o réu foi até entulho e retirou sacola de dentro de bota. Afirmou que o réu abriu a sacola e entregou algo para os indivíduos. Ressaltou que efetuou a abordagem do réu; porém, os outros indivíduos se evadiram. Asseverou que foram encontradas drogas e quantia em dinheiro dentro da sacola. Por derradeiro, relatou que o réu confessou a traficância.

Ressalte-se que “no que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário” (TJ-SP - APL: 00347063420118260451 SP 0034706-34.2011.8.26.0451, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 21/08/2014, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 26/08/2014).

Ademais, os depoimentos prestados pelos policiais são harmônicos com as demais provas produzidas, certos e seguros sobre a forma como se deu a abordagem e a prisão do acusado, não havendo qualquer discrepância que pudesse infirmar a veracidade das declarações. Ressalte-se, ainda, que os depoimentos se encontram em total harmonia com o inquérito policial e que os policiais sequer conheciam anteriormente o réu, não havendo qualquer elemento probatório que demonstre a intenção deliberada daqueles em prejudicá-lo gratuitamente com tão grave acusação. Estas, pois, as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Diante de tal quadro probatório, patente a responsabilidade criminal do acusado, pois as provas foram certas, seguras e harmônicas, designando de maneira incontroversa a propriedade das drogas pelo réu e a sua intenção de difusão, inclusive ante as circunstâncias da prisão, a quantidade, a forma de acondicionamento do estupefaciente e a existência de quantia em dinheiro, tudo a comprovar o crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, nos termos do art. 28, § 2º, do mesmo diploma legal, não havendo o que se falar, portanto, em absolvição.

Assim sendo, considero o réu como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, restando a individualização da pena.

Tendo em vista a normal intensidade da conduta do réu, que não desdobrou o dolo mínimo necessário para a configuração do delito; seus maus antecedentes não geradores de reincidência (fls. 65) e demais circunstâncias e consequências do crime, fixo a pena-base acima do mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa no valor de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, cada dia-multa no seu valor mínimo legal.

Reconheço a circunstância atenuante da confissão, diminuindo a reprimenda em 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Incabível a aplicação da causa de redução prevista no § 4º do art. 33, da Lei 11.343/06, ante os maus antecedentes do sentenciado, circunstância que impede o seu reconhecimento.

Ante o quantum de pena aplicado e em razão da gravidade concreta dos fatos apurados nos autos, a tratar de tráfico de drogas praticado em plena via pública e durante a luz do dia, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial fechado, especialmente porque socialmente não recomendável à prevenção e repressão do delito de tráfico de drogas a aplicação de regime menos severo de cumprimento de pena.

Eventual detração deverá ser analisada pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais (TJSP - HC nº 2028516-74.2015.8.26.0000 Rel. Lauro Mens de Mello, j. 07/05/2015; TJSP HC nº 0012695-98.2014.8.26.0000 Rel. Guilherme G. Strenger, j. 07/05/2014; TJSP HC nº 2016844-69.2015.8.26.0000 Rel. Euvaldo Chaib, j. 14/04/2015).

Ante o exposto, CONDENO o réu ADAILTON ROBERTO DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, a cumprir pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar multa no valor de 500 (quinhentos) dias-multa, cada dia-multa no seu mínimo legal.

Ainda presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nos termos das r. decisões proferidas às fls. 78/79 e 121, cujos fundamentos passam a fazer parte integrante da presente como razão de decidir (STF - HC nº HC 120366 AgR/RS; RE nº 628511 AgR/SP; HC nº 111831 AgR/MT; RHC nº 116166/SP; HC nº 115773 AgR/PE; RHC nº 120982 AgR/SP), somados aos fundamentos para a fixação da pena-base e do regime prisional, e com fulcro no art. 387, § 1º, do referido diploma legal, não poderá o sentenciado recorrer em liberdade, recomendando-se na prisão em que se encontra.

Com fundamento no art. 63, caput, da Lei nº 11.343/06, c/c art. 91, II, "b", do CP, declaro a perda em favor da União dos valores apreendidos em poder do sentenciado, visto que provenientes do tráfico de drogas.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do sentenciado no livro do rol dos culpados.

Autorizo, ainda, após o trânsito em julgado, a incineração da(s) substância(s) apreendida(s), providenciando-se o necessário.

Havendo bens apreendidos, proceda-se à destruição, devolução e/ou doação.

Custas processuais nas formas da lei.

P.R.I.C.

Praia Grande, 05 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA